



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

YUSNANI,

lahir di Timpah, tanggal 11 Desember 1991, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pujon RT/RW 001/-, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartika Candrasari, S.H., M.H., Jeplin Martahan Sianturi, S.H., Hendro Satrio, S.H., M.H., dan Laili Amalia Puteri, S.H., Advokat pada Kantor Law Firm Kartika Candra and Associates, yang beralamat di Jalan Dr. Murjani No. 16, Palangka Raya – Kalimantan Tengah, No. Telp: 0536 – 4272121/08125280083 email: ink_lawyer@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025, dibawah Register Nomor 54/I/2025/SK/PN Plk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DANIEL BASTIAN EDY, lahir di Siantan, 24 April 1977, pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jalan RTA Milono, Komp. Marina Permai 3 RT/RW. 004/015, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 16 Januari 2025 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2025/PN Plk, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan Jual Beli Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17122 an. Daniel Bastian Edy i.c Tergugat dengan Surat Ukur Nomor: 19193/Menteng/2019 dengan Luas 198m² (Seratus sembilan puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Negara yang Dikuasai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Negara yang Dikuasai;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Negara yang Dikuasai;
2. Bahwa kesepakatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati harga sejumlah Rp285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk sebidang tanah dan bangunan rumah yang berukuran 198 m² (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 17122 dan Penggugat membayar dengan lunas tertanggal 30 Mei 2021 sesuai dengan kwitansi jual beli antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa terhadap tanah dan bangunan yang sudah dibayar lunas oleh Penggugat kemudian tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No 17122 tahun 2019 atas nama Daniel Bastian Eddy yang asli kepada Penggugat selaku pembeli, untuk kemudian beralih kepemilikan yang sah sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan jual beli antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa kemudian setelah penandatanganan kwitansi 30 Mei 2021 dan Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 17122 kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga membuat perjanjian jual-beli tertanggal 30 Mei 2021 yang isinya Tergugat berjanji bersedia membantu Penggugat untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna membuat Akta Jual Beli serta membantu proses balik nama di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. Namun hingga gugatan ini diajukan, janji Tergugat tersebut tidak juga dipenuhi oleh Tergugat, karena alamat tinggalnya sudah tidak sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 6271030007/SURKET/1/060919/0006 tertanggal 6 September 2018;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Mei 2021 tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun karena Penggugat tidak bisa lagi menghubungi Tergugat maka itu Penggugat datang ke Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya untuk melakukan peralihan hak dengan cara merubah nama/balik nama Sertifikat Hak Milik No. 17122 2019 yang saat ini atas nama Daniel Bastian Eddy, menjadi nama Yusnani i.c Penggugat akan tetapi ditolak oleh Kantor

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Pertanahan Kota Palangka Raya untuk dilakukan balik nama dikarenakan tidak adanya Akta Jual Beli tanah bangunan rumah tersebut;

6. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam jual beli tanah beserta bangunan rumah, kemudian penggugat menerima haknya selaku pembeli untuk tinggal dan menguasai tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan tanpa adanya gangguan dan atau keberatan dari pihak-pihak lain sampai dengan gugatan diajukan;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang tidak terlarang."*

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diterangkan Pasal 1320 KUH Perdata di atas, apabila perjanjian tersebut merupakan perjanjian konsensual disertai dengan kesepakatan para pihak maka telah lahir perjanjian itu. Dengan lahirnya perjanjian maka menimbulkan perikatan bagi para pihak;

8. Bahwa mengingat **Pasal 1457 KUHPerdata:**

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Dan **Pasal 1458 KUHPerdata:** Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata tersebut yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan dan dalam ketentuan pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang – orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian dan perikatan yang timbul sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Sehingga pada saat ditandatangani kwitansi antara dua pihak telah terjadi perjanjian. Sebenarnya perjanjian sudah terbentuk ketika kedua belah pihak menyatakan setuju dengan harga sesuai negosiasi sekalipun belum dilakukan pembayaran. Karena prinsip terjadinya penjualan adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, kwitansi hanya mempertegas adanya perjanjian sebelumnya;
10. Bahwa terjadinya jual beli yang sah selain ditandai dengan pembayaran secara lunas dari pihak pembeli kepada penjual juga disertai dengan adanya penguasaan dari pihak pembeli atas barang yang telah diperoleh yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Mei 2021, maka harus dinyatakan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 17122 an. Daniel Bastian Edy i.c Tergugat dengan Surat Ukur Nomor: 19193/Menteng/2019 dengan Luas 198m² (Seratus sembilan puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Negara yang dikuasai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Negara yang dikuasai;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Negara yang dikuasai;
- dengan harga sebesar Rp285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana sesuai dengan Kwitansi Tanda Penerimaan Uang Pembayaran dari Penggugat tertanggal 30 Mei 2021, adalah **Sah Dan Mengikat**;
11. Bahwa berdasarkan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 1234 yang berbunyi:**
- “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”*
- Pasal 1338 yang berbunyi:**
- “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan rumusan pasal sebagaimana diuraikan di atas, Wanprestasi dapat disimpulkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian;
 2. Adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
 3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;
12. Bahwa menurut Subekti dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika (hal. 45):
- tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
 - memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
 - memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dan;
 - melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati.
13. Bahwa dengan tidak dipenuhinya janji serta kewajiban Tergugat untuk membantu Penggugat guna melakukan baliknama atau memecah bukti kepemilikan atas obyek tanah dan bangunan tersebut yakni berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 17122 tanggal 23 Agustus 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 19193/Menteng/2019 dengan Luas 198m² (Seratus sembilan puluh delapan meter persegi) yang semula atas nama Daniel Bastian Edy menjadi atas nama Yusnani i.c Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, sehingga jelas apabila Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak menepati janjinya atau melalaikan kewajibannya guna membantu Penggugat guna membalik namakan atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut terletak di Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 17122 tertanggal 23 Agustus 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 19193/Menteng/2019 yang semula atas nama Daniel Bastian Edy menjadi atas nama Yusnani i.c Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, sehingga oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar menurut hukum apabila dinyatakan Penggugat berhak untuk membaliknamakan bukti kepemilikan tanah dan bangunan rumah Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3, Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, Sertifikat Hak Milik Nomor 17122 tertanggal 23 Agustus 2019 yang semula atas nama Daniel Bastian Edy menjadi atas nama Yusnani i.c Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hal-hal sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Kwitansi Tanda Penerimaan Uang Pembayaran dari Penggugat tertanggal 30 Mei 2021 dengan harga sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) atas jual beli tanah dan bangunan yang terletak Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3 tanah seluas 198m² (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17122 an. Daniel Bastian Edy, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Negara yang Dikuasai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Negara yang Dikuasai;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Negara yang Dikuasai;adalah **Sah Dan Mengikat**;
3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Mei 2021 atas jual beli tanah dan bangunan yang terletak Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3 tanah seluas 198m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 17122 an. Daniel Bastian Edy, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Negara yang Dikuasai;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Negara yang Dikuasai;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Negara yang Dikuasai;Adalah **Sah Dan Mengikat**;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan **Ingkar Janji (Wanprestasi)**;
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk membaliknamakan bukti kepemilikan tanah dan bangunan rumah yakni berupa Sertifikat Hak Milik No. 17122 tertanggal 23 Agustus 2019 dengan Surat Ukur Nomor: 19193/Menteng/ yang semula atas nama **Daniel Bastian Edy** i.c Tergugat menjadi atas nama **Yusnani** i.c Penggugat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya;
6. Membebankan biaya perkara kepada **Tergugat**.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk diberikan Putusan yang seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Penggugat telah datang menghadap Kuasanya dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan:
 1. Pertama, dengan Surat Tercatat tanggal 17 Januari 2025, untuk persidangan hari Kamis, 23 Januari 2025;
 2. Kedua, dengan Relaas Panggilan tertanggal 23 Januari 2025, Panggilan Umum yang diumumkan melalui Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya dan menempelkan Panggilan pada Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Papan Pengumuman Kantor Walikota/Pemerintahan Kota Palangka Raya, untuk persidangan hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025; dan
 3. Ketiga, dengan Relaas Panggilan tertanggal 21 Februari 2025, Panggilan Umum yang diumumkan melalui Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya dan menempelkan Panggilan pada Papan Pengumuman Kantor Pengadilan Negeri Palangkaraya dan Papan Pengumuman Kantor Walikota/Pemerintahan Kota Palangka Raya, untuk persidangan hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025.

Menimbang, bahwa dengan demikian upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, bahwa dalam gugatan ada perbaikan karena salah pengetikan pada halaman ke 1 (satu) semula tertulis gugatan perceraian diperbaiki menjadi gugatan wanprestasi dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari **Kopi** berupa Surat Keterangan Nomor: 6271030007/SURKET/1/060918/0006 atas nama Daniel Bastian Edy tertanggal 6 September 2018, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi dari **Kopi** berupa Kwitansi Pembayaran 1 (satu) Unit Rumah di Jalan G. Obos 16, Gang Mandar 3, sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah), tertanggal 30 Mei 2021, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi dari **Asli** berupa Surat Perjanjian Jual – Beli antara Daniel Bastian Edy dan Yusrani tertanggal 30 Mei 2021, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi dari **Asli** berupa Seritipikat Hak Milik No. 17122 atas nama pemegang hak Daniel Bastian Eddy tertanggal 20 April 2018 dengan Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 19193/Menteng/2019 tertanggal 23 Agustus 2019, selanjutnya disebut bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata keseluruhan bukti surat Pemohon tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi, dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Didi Hamda;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai jual beli dari Tergugat, saat Saksi mengerjakan rumah tersebut dan Tergugat pernah bercerita jika Tergugat menjualnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerjakan rumah tersebut atas perintah Tergugat;
- Bahwa Penggugat membeli rumah dari Tergugat dengan harga sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa rumah Penggugat terletak di Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa ukuran tanah tersebut 10 (sepuluh) meter x 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat tidak bisa balik nama sertifikat tersebut, karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

2. Saksi Robby Yanto;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai jual beli dari Tergugat, saat Saksi mengerjakan rumah tersebut dan Tergugat pernah bercerita jika Tergugat menjualnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerjakan rumah tersebut atas perintah Tergugat;
- Bahwa Penggugat membeli rumah dari Tergugat dengan harga sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa rumah Penggugat terletak di Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa saat ini yang menempati rumah tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa ukuran tanah tersebut 10 (sepuluh) meter x 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat tidak bisa balik nama sertifikat tersebut, karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa, pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang disengketakan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 25 April 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Panggilan secara elektronik pada tanggal 30 April 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan jual beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 198 (seratus sembilan puluh delapan ratus) meter persegi, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 17122 tanggal 30 Mei 2021 dengan Surat Ukur Nomor: 19193/Menteng/2019 tanggal 30 Mei 2021 atas nama Daniel Bastian Edy, antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum sehingga Penggugat dapat melakukan pengurusan balik nama pemegang hak dalam Sertipikat Hak Milik No. 17122 tanggal 30 Mei 2021 dengan Surat Ukur Nomor: 19193/Menteng/2019 tanggal 30 Mei 2021 atas tanah dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang terletak di Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 198 (seratus sembilan puluh delapan ratus) meter persegi, yang semula atas nama Daniel Bastian Edy menjadi Yusnani yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Januari 2025, 23 Januari 2025 dan 21 Februari 2025 maka Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum namun bukan berarti bahwa gugatan Penggugat langsung dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus dilakukan proses pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesren* (R.Bg) dan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka oleh karenanya dalam perkara *a quo* pihak Penggugat yang menggugat Tergugat dengan mendalilkan dalam dalil gugatannya dan karena Tergugat tidak pernah hadir atau datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-4 dan alat bukti Saksi yaitu Saksi Didi Hamda dan Saksi Robby Yanto;

Menimbang, bahwa **Saksi Didi Hamda dan Saksi Robby Yanto** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-saksi mengetahui mengenai jual beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter persegi, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 17122 tanggal 30 Mei 2021 dengan Surat Ukur

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 19193/Menteng/2019 tanggal 30 Mei 2021 atas nama Daniel Bastian Edy (vide bukti P-2). Selanjutnya, Saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat mau melakukan balik nama namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai masalah kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, maka untuk memberikan kepastian dan kebenaran akan letak tanah obyek sengketa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah obyek sengketa sehingga diperoleh data mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, selain itu bertujuan pula untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Jumat 25 April 2025 yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, dan dari Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta:

- Penggugat tinggal, menguasai dan menempati lokasi tanah dan bangunan obyek sengketa;
- Penggugat berhasil menunjukkan batas – batas sesuai dengan letak dan ukuran yang didalilkan dalam gugatan dan sebagaimana yang tertera di dalam Sertipikat Hak Milik No. 17122 tanggal 30 Mei 2021 dengan Surat Ukur Nomor: 19193/Menteng/2019 tanggal 30 Mei 2021 atas nama Daniel Bastian Edy berupa tanah dan bangunan dengan ukuran luas 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara yang dikuasai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara yang dikuasai;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara yang dikuasai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai :“Apakah perbuatan Tergugat dengan tidak menepati janjinya untuk membantu Penggugat membalik nama bukti kepemilikan di Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 198 (seratus sembilan puluh delapan ratus) meter persegi, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 17122 tanggal 30 Mei 2021 dengan Surat Ukur Nomor: 19193/Menteng/2019 tanggal 30 Mei 2021 yang semula atas nama Daniel Bastian Edy menjadi atas nama Penggugat adalah merupakan ingkar janji (Wanprestasi) dan menyatakan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 142 Rbg yang menjadi dasar adanya kewenangan mengadili secara relatif, yaitu :

- (1) Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya.
- (2) Dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO.) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutan pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok.
- (3) Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat.
- (4) Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu.
- (5) Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat. (IR. 119.)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa gugatan diajukan atas suatu obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 198 (seratus



sembilan puluh delapan) meter persegi, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 17122 tanggal 30 Mei 2021 dengan Surat Ukur Nomor: 19193/Menteng/2019 tanggal 30 Mei 2021 atas nama Daniel Bastian Edy, sehingga untuk kewenangan mengadili didasarkan pada Pasal 142 ayat (5) Rbg yaitu: di wilayah letak barang tetap tersebut, yang dalam hal ini terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya, yang masuk ke dalam wilayah Kota Palangka Raya;

Menimbang, bahwa letak tanah obyek sengketa tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, sehingga Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 (satu) Penggugat, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) dan seterusnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **petitum ke-2 (dua)** Penggugat yaitu menyatakan kwitansi tanda penerimaan uang pembayaran tertanggal 30 Mei 2021 dengan harga sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) atas jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter persegi, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 17122 atas nama Daniel Bastian Edy, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara yang dikuasai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara yang dikuasai;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara yang dikuasai;

adalah sah dan mengikat, terhadap petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kwitansi tanda penerimaan uang pembayaran tertanggal 30 Mei 2021 dengan harga sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang merupakan bukti adanya Jual Beli tanah dan bangunan antara Penggugat dan Tergugat (vide bukti P-2), maka didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat telah membeli sebidang tanah dan bangunan dari Tergugat berupa Surat Perjanjian Jual –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli antara Daniel Bastian Edy dan Yusnani tertanggal 30 Mei 2021 (vide bukti P-3) dan Sertipikat Hak Milik No. 17122 tanggal 30 Mei 2021 dengan Surat Ukur Nomor: 19193/Menteng/2019 tanggal 30 Mei 2021 atas nama Daniel Bastian Edy dengan luas 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter persegi (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, oleh karena itu pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi:

1. Asas Tunai

Asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama. Selain itu, Asas ini mempunyai arti pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilakukan seketika namun mempunyai arti melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Jadi asas tunai tetap terpenuhi meskipun suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran;

2. Asas Terang

Asas terang mempunyai arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi;

Menimbang, bahwa dalam kwitansi sudah disebutkan dengan jelas mengenai objek dari kesepakatan jual beli tanah tersebut, sehingga telah memenuhi persyaratan adanya suatu pokok tertentu yang menjadi objek kesepakatan jual beli, serta tidak adanya alasan menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak cakap secara hukum dalam melakukan perjanjian dan tidak adanya suatu sebab yang menjadikan perjanjian tersebut dilarang oleh peraturan, maka kwitansi tersebut telah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian **petitum ke-2 (dua) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;**

Menimbang, bahwa **petitum ke-3 (tiga)** Penggugat yaitu menyatakan Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Mei 2021 atas jual beli tanah dan bangunan yang terletak di di Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter persegi, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 17122 atas nama Daniel Bastian Edy dengan luas 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara yang dikuasai;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara yang dikuasai;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara yang dikuasai;

adalah sah dan mengikat, terhadap petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdato, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, perjanjian/persetujuan diantara para pihak tersebut harus dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa Jual beli tanah pada dasarnya tetap sah meskipun tidak dituangkan dalam akta jual beli dan tidak di hadapan PPAT, hal tersebut dikarenakan jual beli tanah sama saja dengan perjanjian jual beli pada umumnya dimana suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdato;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Halaman 86, bahwa Jual beli yang dianut di dalam Hukum Perdata hanya bersifat obligatoir, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan lain jual beli yang dianut Hukum Perdata belum memindahkan hak milik adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan penyerahan atau *levering*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1458 KUH Perdata, bahwa jual beli benda tidak bergerak jual beli telah dianggap terjadi walaupun tanah belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain berupa penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu peraturan lain lagi. Dari uraian tersebut, jual beli tanah menurut Hukum Perdata terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu: 1. perjanjian jual belinya dan 2. penyerahan haknya (*levering*), keduanya terpisah satu dengan lainnya. Sehingga, walaupun hal yang pertama sudah selesai biasanya dengan Akta Notaris, tapi kalau hal yang kedua belum dilakukan, maka status tanah tersebut masih tetap hak milik penjual;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo*, berdasarkan bukti – bukti surat bertanda P–2 sampai dengan P–4 yang didukung oleh keterangan Saksi – Saksi dari



Penggugat yaitu Saksi Didi Hamda dan Saksi Robby Yanto di persidangan, bahwa telah terjadi Jual Beli tanah dan bangunan antara Penggugat dan Tergugat, yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang di dapatkan di persidangan telah memenuhi kriteria jual beli tanah menurut hukum adat sebagaimana dalam petitum ke-2 (dua) yaitu memenuhi Asas Tunai dimana dengan dibayarkannya sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 30 Mei 2021 (vide bukti P-2) dan telah dilakukan penyerahan tanah dan bangunan dari Tergugat ke Penggugat. Selain itu, Jual Beli yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi asas terang karena dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo*, Jual Beli Tanah tertanggal 30 Mei 2021 antara Penggugat Tergugat tersebut sudah memenuhi adanya unsur jual beli tanah menurut Hukum Perdata (Pasal 1458 KUH Perdata) yaitu ada unsur Perjanjian Jual Belinya yang dituangkan dalam bentuk kuitansi pembayaran (vide bukti P-2 dan P-3) dan di dalam Jual Beli tersebut ada juga unsur *levering* yaitu penyerahan obyek jual beli yaitu tanah beserta rumah dari Penjual kepada Pembeli yang ditandai dengan bukti kepemilikan obyek sengketa dan obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga dengan demikian **petitum ke-3 (tiga) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa **petitum ke-4 (empat)** Penggugat, yaitu menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), terhadap petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban sesuai dengan kesepakatan atas perjanjian yang telah dibuat diantara para pihak, yang mana perjanjian/persetujuan tersebut harus dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, kemudian dalam Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang-undang, perikatan itu adalah "*untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu*", dan secara teoritis yang disebut keadaan wanprestasi diantaranya adalah:

- Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA), disebutkan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dan selanjutnya pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa salah satu cara pengalihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan adanya adanya jual beli. Kemudian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara persetujuan dilaksanakan dengan itikad baik, maka dengan telah terjadinya kesepakatan jual beli tanah yang terletak di Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 17122 atas nama Daniel Bastian Edy dengan luas 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter persegi antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat memiliki kewajiban dan dibebani untuk membantu dalam proses balik nama atas nama Penggugat (vide bukti P-3) ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut dikuasai dan dirawat secara terus-menerus serta ditempati oleh Penggugat hingga saat ini sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi Didi Hamda dan Saksi Robby Yanto, dan saat ini Penggugat bermaksud untuk melakukan proses balik nama sertipikat hak milik tersebut dari nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, namun tidak bisa dilakukan karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya walaupun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tersebut, hal ini menyebabkan Penggugat mengalami kesulitan dan masih belum juga berhasil untuk melakukan pengurusan balik nama walaupun sertifikat hak milik asli nya telah dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan isi kesepakatan dan membantu Penggugat dalam mengurus balik nama sertifikat tanah menjadi atas nama Penggugat, maka atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi, **sehingga dengan demikian petitum ke-4 (empat) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa mengenai konsekuensi selanjutnya dari sah nya jual beli antara Penggugat Tergugat serta beralihnya kepemilikan atas tanah dan rumah tersebut ke Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat adalah pembeli beritikad baik karena sudah menyelesaikan proses pembelian sampai dengan pembayaran lunas dan sudah secara nyata menguasai tanah beserta bangunan di atas tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2025/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Desember 1958 Nomor 215 K/Sip/1958 ditegaskan bahwa pembeli yang *bertindak* dengan itikad baik, harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas kedudukan Penggugat sebagai pembeli adalah Pembeli yang beritikad baik, dan sebagai Pembeli beritikad baik harus dilindungi secara hukum dan untuk kepastian hukum bagi Penggugat, yang dalam hal ini Sertipikat Hak Milik No. 17122 tanggal 30 Mei 2021 dengan Surat Ukur Nomor: 19193/Menteng/2019 tanggal 30 Mei 2021 atas nama Daniel Bastian Edy dengan luas 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter persegi, untuk dilakukan proses balik nama;

Menimbang, bahwa mengenai Jual – Beli sebagaimana dalam perkara a quo adalah merupakan peralihan / pemindahan hak yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagai berikut :

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa proses balik nama Hak Atas Tanah, yang dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik seharusnya dilakukan oleh pihak Penjual dan Pembeli sejak awal proses Jual Beli dan menjadi tanggung jawab serta kewajiban kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli untuk menuntaskan Jual Beli Tanah Tersebut sampai dengan Balik Nama Sertipikat Hak Milik tersebut sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa seharusnya dimulai dengan didaftarkan ke Kantor Pertanahan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, kemudian pada ayat (2) nya memuat kemungkinan lain tidak dengan akta PPAT, yaitu seperti halnya dalam perkara ini bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimohonkan di dalam petitum ke-5 (lima) gugatan yaitu Penggugat memohon agar terjadi peralihan hak (balik nama) Sertipikat Hak Milik No. 17122 tanggal 30 Mei 2021 dengan Surat Ukur Nomor: 19193/Menteng/2019 tanggal 30 Mei 2021 atas nama Daniel Bastian Edy dengan luas 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter persegi menjadi atas nama Penggugat yaitu Yusnani. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **petitum ke-5 (lima) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-6 (enam) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa **"biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung"** dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang menyatakan **"barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum untuk membayar ongkos perkara"**, maka oleh karena dalam perkara a quo Penggugat adalah pihak yang menang, sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, sudah sepatutnya kepada Tergugat dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga **petitum ke-6 (enam) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, menyatakan seluruh petitum dari Penggugat telah dikabulkan, sehingga tuntutan Penggugat dalam



petitum ke-1 (satu) juga harus dikabulkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1458 KUHPerdata, Pasal 1234 KUHPerdata, Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan kwitansi tanda penerimaan uang pembayaran tertanggal 30 Mei 2021 dengan harga sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) atas jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 17122 atas nama Daniel Bastian Edy dengan luas 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara yang dikuasai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara yang dikuasai;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara yang dikuasai;adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tertanggal 30 Mei 2021 atas jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Milik No. 17122 atas nama Daniel Bastian Edy dengan luas 198 (seratus sembilan puluh delapan) meter persegi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Negara yang dikuasai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan G. Obos 16 Gang Bandar 3;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Negara yang dikuasai;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara yang dikuasai;adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Penggugat berhak untuk membalik namakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah dan rumah yakni Sertipikat Hak Milik No. 17122 tanggal 30 Mei 2021 dengan Surat Ukur Nomor: 19193/Menteng/2019 tanggal 30 Mei 2021 yang semula atas nama Daniel Bastian Edy Tergugat menjadi atas nama Yusnani pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.847.500,00 (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Gusti Norliani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dihadiri kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Rincian biaya perkara

1. Materai	:	Rp	10.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00
3. Proses	:	Rp	100.000,00
4. PNBPN	:	Rp	80.000,00
5. Penggandaan Gugatan.....	:	Rp	2.500,00
6. Panggilan	:	Rp	468.000,00
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp	1.177.000,00
8. Sita	:	Rp	0,00
Jumlah	:	Rp	1.847.500,00

(satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah)